經像豆腐塊了。這是牛埔溪的擋土牆，可以看到這個不是偷工減料，整整有 70 公分寬，這樣也全部東倒西歪。

我要跟各位講的是，我們都忽略了一件大事：這件大事是 0206 美濃地震的報告，整個龍崎的土地上升得非常嚴重，紅色的框框就是龍崎最高點的前後，剛好就是歐欣掩埋場的位置。到現在為止，地調所表示經過 20 年的調查，抬升的速度是每年 2 公分，是全臺灣的第二名。環評裡面也是錯誤的，為什麼錯誤？歐欣說他們是在山谷，其實各位看這張圖，它是在龍船背斜的斜坡上，不是在山谷，整個掩埋場大概就是圖上圈起來的地方，紅色處其實有兩個破碎帶，至今不管是環保署或者歐欣公司都沒有告訴我們：既然是一個破碎帶，但破碎帶的範圍、走向是怎麼走，其實到現在都是未知的，這張圖其實要提醒議員還有整個政府部門的官員，從 26.5K 處一直到歐欣掩埋場那裡總共 3.4 公里，在美濃地震後全部抬升了 12 公分！全部抬升了 12 公分！那每年抬升 2 公分，50 年就抬升 1 公尺，所以我們知道長期以來忽略了龍船斷層，它應該被劃設為活動斷層。

接下來我們來看這張圖，根據《國土計畫法》，地政局公布出來的，連自然保留區的位置都畫錯，綠色處是不對的，剛才我有給你們看圖，應該是右邊藍色的(箭頭下方)才是自然保留區，所以連地政局的地圖都會畫錯。很奇怪的是，依據《國土計畫法》，這裡應該要被劃設為國保一跟國保二，為什麼我們現在還停留在工業區？《國土計畫法》明文規範：國土保育地區第一類，第一個就是自然保留區，怎麼還會是工業區？這會貽笑國際。整個歐欣掩埋場除了整個龍船斷層抬升以外，有 60%是山崩地滑敏感區，依國土計畫要劃設為國保二。很奇怪的是，根據國土計畫，為了永續發展、避災及防災，然後有土石流、有潛勢山崩地滑的我們都要迴避，可是我們的環評不用討論地勢在提升的問題，經濟部的興辦計畫也不提這個，臺南市水土保持計畫也不提龍船斷層在抬升、這邊是山崩地滑敏感區，包括我們的國土規劃，各位可以看到這張圖，歐欣掩埋場的地質特色，跟我們的地質公園、自然保留區完成一模一樣，一條路進來 1.24 公里緊緊相連，一邊是掩埋場、一邊是地質公園。

我要問的是，全世界有哪一個國家的地質公園、自然保留區緊鄰著掩埋場？這個是歐欣掩埋場的空拍圖，它是這麼漂亮的泥岩；這個也是歐欣掩埋場的照片，可能比地質公園還漂亮，我們知道如果動工挖了以後就沒有了。因為現在權責不分，有些路崩塌了，擋土牆也崩塌了，到底誰要來修復，如果這個不修復，以後大雨一來的時候會有更多的泥岩被沖刷掉。最後我想我們要講幾個訴求，我很快地唸過去：第一，臺南市的地質公園跟自然保留區，請議員們要督導臺南市政府每年編列預算進行公物維修跟營造觀光據點。

主席：（陳議員碧玉）

再給黃理事長 2 分鐘結尾。

社團法人台南市社區大學研究發展學會黃煥彰理事長：

第二，這個要中央跟地方一起來，所以基本上我們一直認為這件事情要跨部會協商，市長還有官員其實要跟中央部會溝通，因為這個管理單位不是只有農業局的事情，可能要：林務局、水土保持局、國有財產署，還有現在的國家風景區、工務局、觀光局。第三，我們要問的是，地質公園已經宣布 2 年了，可是到現在臺南市民、臺灣人民沒辦法進入，全世界或是全臺灣有哪一個地質公園是人民沒辦法進入的？農業局什麼時

候要全區開放？第四，我剛剛講過，路崩塌了，到底誰要來維修？是中央的權責還是誰的？第五，請協調到底什麼時候要依實況，劃為國保一跟國保二？最後，其實我們人民更大的期許的是，未來臺南市政府應該協商買回歐欣的土地，以上謝謝。

主席：（陳議員碧玉）

林燕祝議員。

林議員燕祝：

謝謝主席，剛剛聽教授講完，現場少了民政局跟消防局，是不是休息一下，請民政局跟消防局列席？還有觀光局，三個局處沒有請到。

主席：（陳議員碧玉）

這樣好不好？我們會議繼續進行，請他們趕快列席，這三個局處麻煩專委聯絡一下。現在向大會報告，今天專案報告的議程是由蔡育輝議員於程序委員會發起，蔡議員的發言時間為 8 分鐘，其他議員不分輪次為 3 分鐘，這樣好不好？請另外三個局處馬上列席，這樣繼續進行好嗎，大家有沒有意見？沒有意見就通過，蔡議員請發言。

蔡議員育輝：

主席不好意思，有議員提到有哪些官員沒有叫來，我敢說叫人我是最認真的，有時沒有想到要叫誰，當然有些議員要求要請誰來，我覺得也是合理，因為我覺得這些官員來就可以解決問題，可是有些議員有他們的權責，也拜託趕快通知他們。

今天要問的問題是大家很重視的，我先來播個基本資料，先播黃偉哲市長那張。黃偉哲市長當立委時說得很嚴重，這是世界文化自然景觀，所以要保留。列席的水利局長、地政局長、農業局長、環保局長、工務局長，你們都有看到嗎？給你們 10、20 秒看看，還是我影印一張給你們看？他還沒當市長以前非常重視，所以你們這些當他政務官的等等要認真一點回答，不要今天電視轉播出去後讓百姓非常失望，不要影響蔡英文的形象，因為她有答應人家要解決。要選總統以前跟行政院長說馬上要解決，現在 4 年總統任期要結束了還沒解決。

今天來這裡的目的要什麼？當然有很多議員先進對這個地形不瞭解，我再播兩個資料，一個是國外的資料，義大利申請設為世界文化遺址成功了；再來看另外一個國家，沒有準備到嗎？我剛剛有準備另外一個國家的資料，沒有嗎？另外一個國家是喬治亞共和國，找找看照片，沒有嗎？人家申請為國家公園，我們是什麼？播最後一張，今天配合得不太好，最後我做的那張就好，就是這張，可以看到歐欣掩埋場就在那裡，地政局長，妳昨天跟我說的，圖上全部都綠油油的，只有歐欣掩埋場在那邊設點，是 80%有毒的垃圾掩埋場。臺灣非常漏氣，不然來請教農業局長，你覺得會不會漏氣？

農業局李局長建裕：

議員你列出的這個數據。

蔡議員育輝：

我們現在只針對塗上綠色範圍處圈起的紅色處，全部都綠油油一片的自然景觀，在國家公園內有一點是有毒的掩埋場，你覺得是好還是壞？

農業局李局長建裕：

應該是沒有設置這個掩埋場吧？

蔡議員育輝：

你不知道歐欣要做掩埋場？

農業局李局長建裕：

不是，你說80%是垃圾掩埋場，因為我們劃設的自然保留區是149公頃。

蔡議員育輝：

對，你瞭解歐欣掩埋場要做什麼嗎？你如果不知道就說不知道。

農業局李局長建裕：

我是不瞭解，歐欣51公頃。

蔡議員育輝：

好，你不知道就坐下，環保局長，它要做什麼你知道嗎？

環境保護局許局長仁澤：

它是做特殊事業廢棄物跟有害事業事業廢棄物。

蔡議員育輝：

這是你說的，不是我說的，電視在轉播，特殊事業廢棄物，什麼叫做特殊事業廢棄物？

環境保護局許局長仁澤：

石綿、古蹟的汙泥、集塵灰等。

蔡議員育輝：

農業局長有聽到嗎？80%是有毒廢棄物，水利局長，你覺得這樣好不好？設在這裡好不好？設在畫紅圈處你覺得好不好？怎麼又不見了，議會的設備也不是很好，你覺得設在紅圈內好不好？

水利局韓局長榮華：

當然不能對於環境造成破壞。

蔡議員育輝：

對我們臺灣來說是有面子還是沒面子？人家是世界文化遺產、國家公園，我們是80%的有毒掩埋場，你覺得臺南市民有什麼面子說我們有多好，這是賴清德那時候的秘書長在最後兩三日，現在在當行政院秘書長簽的，那個人你知道是誰嗎？現在的行政院秘書長你知道是誰嗎？

水利局韓局長榮華：

李孟諺秘書長。

蔡議員育輝：

他簽的，地政局長，妳看好不好？你覺得，不要說妳擔任政務官局長，如果是一般百姓，臺灣人會不會汗顏，覺得臺灣非常漏氣，會不會？你要怎麼說？一片都綠油油的，結果中間有一塊是歐欣掩埋場，應該整片都讓它綠油油的，這個地方就是自然景觀、國家公園，國保一、國保二比較好，劃設為國家公園或是地質公園比較好，妳覺得呢？

地政局陳局長淑美：

現在的方向是，它的環評已經撤掉了。

蔡議員育輝：

是環評通過(修正法案)了，後面剩下的還沒。

地政局陳局長淑美：

所以這個掩埋場應該做不成。

蔡議員育輝：

妳贊成劃為國土保育區第二類嗎？

地政局陳局長淑美：

這個需要程序來進行。

蔡議員育輝：

妳同意嗎？

地政局陳局長淑美：

可以朝這個方向。

蔡議員育輝：

不是，妳同意嗎？我問妳的，你要按照我問的說。

地政局陳局長淑美：

我同意。

蔡議員育輝：

工務局長，你看剛剛教授報告的：全部山崩地裂壞光光，你要怎麼處理？做一做都出事情，要怎麼辦？跟你有沒有關係？

工務局蘇局長金安：

這方面跟我沒什麼關係。

蔡議員育輝：

不然放在那邊都壞了要怎麼處理、要怎麼辦？

工務局蘇局長金安：

什麼東西壞了？

蔡議員育輝：

剛剛黃教授報告的：擋土牆等等的。

工務局蘇局長金安：

跟我們有關係的是路，我們管的路當然是有關係。

蔡議員育輝：

不然剛剛提到的，那些做一做壞掉了，那個誰要管？他跟誰申請的呢？他是跟誰申請要做那些擋土牆等相關的設備？水利局？是跟你們申請的嗎？剛剛教授播的那些。

水利局蘇局長榮華：

跟議員報告，101 年 8 月在高雄內門跟牛埔里交界處。

蔡議員育輝：

是不是跟你們申請的？

水利局蘇局長榮華：

當初有一個緊急防救計畫。

蔡議員育輝：

跟你們申請的，現在要怎麼處理？

水利局蘇局長榮華：

當時有申請一個緊急防救計畫。

蔡議員育輝：

對，但是壞掉了，要怎麼處理，你說給我聽，事與願違，都山崩地裂了，你剛剛沒聽到教授說每年抬升 2 公分嗎？要怎麼處理？

水利局蘇局長榮華：

如果這邊有影響到水保法的規定，依照我們的要求，土地義務人要在這邊做相關的保護措施。

蔡議員育輝：

趕快做，農業局，剛剛教授說都可以進去參觀，你們不給人家參觀是為什麼呢？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，應該不是這樣講。

蔡議員育輝：

不然要怎麼講？

農業局李局長建裕：

因為要進到這個地方的話……

蔡議員育輝：

可以申請就好了。

農業局李局長建裕：

申請的都有通過。

蔡議員育輝：

專家學者要進去研究的都沒辦法？

農業局李局長建裕：

不是，沒有申請進入的話，我之前說過，罰 3 萬到 15 萬。

蔡議員育輝：

他們訴求的我們做不做得到？共同監督，可以嗎？有沒有什麼方式可以改？

農業局李局長建裕：

不是，那時候說了很多東西，我不知道議員現在說的是？

蔡議員育輝：

剛剛教授說的訴求。

農業局李局長建裕：

很多項。

蔡議員育輝：

可能沒有時間讓他說得很詳細，他的訴求不是有一個是開放進入觀光，讓人家進入督導，可以嗎？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，現在地質公園已經成立了，我們也在爭取預算，本來就可以。

蔡議員育輝：

好，我等一下再問。

主席：（陳議員碧玉）

請陳怡珍議員發言。

陳議員怡珍：

謝謝主席。我想歐欣掩埋場這件事情，大概在兩個禮拜前，4 月 14 日龍崎條款三讀之後，歐欣的環評失效之後，讓地方稍稍放心一些，但是我們在報告第 5 頁看到 110 年 9 月農委會同意備查，完成所有法定程序之後，其實一晃眼已經 2 年了，2 年的時間農業局做了什麼？其實高雄的地質公園是在我們後面才開始發展，結果人家現在已經發展得有聲有色，但是我們臺南呢？連開放都還沒，到底什麼時候可以開放、開放的位置是什麼？還有剛剛老師講的，裡面有一些破損，不管是道路等等，這些費用怎麼處理？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，那時候公告地質公園跟自然保留區，其實我們也委託臺大教授幫我們寫兩本上位計畫，我們來報送農委會，舉例來說：這個地方日後要怎麼發展，必須要有一個上位計畫，這個我們已經都完成了。

陳議員怡珍：

我知道，局長，其實時間很有限，大家一直關心到底什麼時候要開放？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，因為地質公園協會也已經成立了，我們最近會來邀集……

陳議員怡珍：

所以責任都給協會，跟農業局都沒有關係了？

農業局李局長建裕：

不是，我跟你報告，我們最近會邀請退輔會、國產署，因為現在全部的土地都是屬於國產署，還有西拉雅國家風景區管理處、區公所、地質公園協會，大家一起來討論，因為我們已經要到經費。

陳議員怡珍：

好，加速程序，因為已經兩年了，這兩年臺南市政府做什麼，其實大家看不懂，而且對臺南市政府農業局而言，這塊土地目前還是國有財產署的，它其實符合公共事業，我們有進行撥用的程序嗎？

農業局李局長建裕：

現在全部 300 公頃都是工業區。

陳議員怡珍：

你說什麼？

農業局李局長建裕：

全部都還是工業區。

陳議員怡珍：

但是這是國有財產署的土地，臺南市政府農業局其實在符合公共事業的前提下，是可以進行撥用的，而且不用錢。

農業局李局長建裕：

我們不能撥用工業區來讓我們使用。

陳議員怡珍：

我覺得臺南市政府去撥用這塊土地，如果農業局不行，臺南市政府哪一個單位可

以？我想怎麼把土地變成臺南市政府的，權責完全在我們這邊，可以好好去發展這個地方。另外，地質公園在工業區，這件事情合理嗎？

農業局李局長建裕：

它是重疊管制的原則，我們以臺江國家公園來講，它劃定了很大的面積，裡面也有很多不同的土地，所以它是重疊管制的概念。

陳議員怡珍：

好，剩下十幾秒而已，其實大家也都很關心，目前其實社區大學有把這個文向地政局提出，希望龍崎牛埔惡地的自然保留區跟牛埔惡地。

主席：（陳議員碧玉）

請王家貞議員發言。

王議員家貞：

農業局，基本上我們對於臺南市社區大學相關單位，為了這個案子長期關切、投入地方，給予高度的肯定，我相信這是不分黨派的同仁，大家都非常樂意給他們支持。但是，我們也不是他們說什麼，我們就覺得他們都說得對，對不對？所以我今天要很明確地請問貴府，我們看到社區大學這個單位拿出來這六點訴求時，我不信你們一無所繫，你告訴我，你們對於他的六點訴求，他們不是本會今天為了他們特地開了一個專案，長期以來，他們就不斷地把他們對於這塊土地的關心告訴社會，甚至幫貴黨培養了一個宇宙無敵第一的里長大人要出來選立委。

所以我想問一下局長，請問你們對於這六點的看法如何？另外，今天你時間不夠的話，你也要回應我，他們很明確地提出，因為這麼多年的研究、關切，他們得出了具體的結論。我們手邊有一份資料是退輔會發文給社區大學研究發展學會的，其中退輔會推得非常清楚：都是你們的責任，文裡面說從 111 年 6 月、9 月、12 月至 112 年 3 月請臺南市政府提供一些後續的計畫、資料，但是貴府都沒有回應！所以退輔會只好這樣說，你們什麼時候提供資料，他們才續行申辦龍崎工業區部分廢止計畫。

我想請教一下，這麼重大的、攸關環境生態的，甚至可以使臺南市成為非常重要的一個泥岩、惡土的重要風景區的案子，為什麼你們都不回應，為什麼你們都沒有反應？

農業局李局長建裕：

我跟議員報告一下，你說的那份文，我沒有印象看過這份文。

王議員家貞：

也就是說退輔會在胡說八道？馮世寬在胡說八道？

農業局李局長建裕：

看他們發到哪個單位，由哪個單位收。

王議員家貞：

什麼叫發去哪！臺南市政府難道你們來這邊都沒有準備？你們不代表臺南市政府嗎？

農業局李局長建裕：

那個文我等一下再確認。

主席：（陳議員碧玉）

請楊中成議員發言。

楊議員中成：

多謝主席。在我的印象中過去龍崎地區就是一個兵工廠，這個兵工廠跟不上時代，所以就廢止了。龍崎牛埔這個兵工廠說實在的有一個歷史典故，龍崎牛埔在我的印象中也是一個地靈人傑的地方，當地出了非常多能人，尤其相當多的校長都出自龍崎牛埔。

從剛剛的簡報可以讓我們看到，這是全世界第三個有這個地景的地方，本席納悶的是：為何會讓歐欣可以買到這些土地來做掩埋場？它的土地取得有誰可以答覆我，歐欣是如何取得的？地政局或是農業局，是誰允許歐欣取得設置廢棄物掩埋場的土地所有權，有誰知道嗎？都沒有人知道？所以我說，這是一個這麼重要的地方，尤其是全世界三個地景之一，代表政府對這麼罕有的地質公園不夠重視，一個 149 公頃的特區，為什麼你們沒辦法全盤掌握？我記得一、兩週前立法院才剛通過，已經廢止這個掩埋場的許可，尤其剛剛黃教授提出的第六點訴求，我們預定什麼時候要取得這些土地？因為這是一個非常罕有的地景，你們有誰可以答覆：市政府在什麼時候可以取得這個土地？把歐欣的土地買回，這樣才算是一勞永逸，農業局長。

農業局李局長建裕：

現在光是要買回那 51 公頃至少就要 20 億的新臺幣。

主席：(陳議員碧玉)

請鄭佳欣議員發言。

鄭議員佳欣：

謝謝主席。農業李局長我想要瞭解一下 PPT 最後一頁，你提到現在依獎勵投資條例核定區，還有依《國土計畫法》劃設為城鄉發展地區 2-2 類，城鄉發展未來是可以開發的，原本就有合法建築物，甚至可以保留，可能會有開發面的爭議及期限的問題，我想要瞭解在這方面，我們是不是有做這樣的溝通？然後農業局對於《文化資產保存法》跟《國土計畫法》法條之間，是否有法條競合的關係，可以大概解釋一下？

農業局李局長建裕：

這部分可能地政局比較專業。

鄭議員佳欣：

請地政局局長。

地政局陳局長淑美：

跟議員報告，國土分區的劃設是在本府第二階段的國土計畫時劃設的，劃設當時的時空背景，它是屬於獎投興辦的工業區，所以當時把它劃成城 2-2，但是現在的時空背景又不一樣了，現在它的環評已經因為沒有開發而失效。另外，經濟部也要撤它的興辦事業計畫，歐欣現在正在訴願中，行政救濟的程序還在進行中。

鄭議員佳欣：

所以目前都在進行中？

地政局陳局長淑美：

對，另外還有一個水保計畫也是要把它取消，這個也涉及相關的訴訟。

鄭議員佳欣：

好，謝謝陳局長。另外，目前這兩年來我們是不是都委託給臺大的地質系在做這樣的研究？這方面農業局可以回答嗎？因為剛剛似乎沒有提到這點，我想瞭解是去年還是

何時開始給臺大地質系，還有做哪方面的研究？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，現在的地質公園跟自然保留區劃設後，未來整個區要怎麼發展，我們要有一個上位指導計畫，所以我們請臺大的教授團隊訂一個標準，改天不管是地質公園或是自然保留區，要做使用開發時，會有一個上位準則，日後要申請相關的計畫都不可以逾越這樣的準則。

鄭議員佳欣：

在這個期間我們是否有跟臺大地質系溝通？

農業局李局長建裕：

有。

鄭議員佳欣：

進度目前都有？他們都會跟你們回報嗎？

農業局李局長建裕：

對。

鄭議員佳欣：

因為我想這個報告裡面沒有提到這個，我是從側面瞭解到，所以才想說要瞭解一下。另外，龍崎在地的選民提到，是不是有辦法開放倉庫給地方使用？這是有可能性的嗎？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，現在退輔會把所有的土地權屬都交給國產署。

主席：(陳議員碧玉)

請陳皇宇議員發言。

陳議員皇宇：

謝謝主席。農業局局長，你剛剛說退輔會已經全部交給國產署，好像是 91 筆。

農業局李局長建裕：

就是全部退輔會的。

陳議員皇宇：

可是我現在看到你的資料，一個是龍崎永續發展協會在環境清理跟巡查，一個是 23 日成立了地質公園協會。可以發現一個是退輔會在協助的，一個是中央補助的。我一直搞不懂，其實退輔會一直要給市政府代管，為什麼一直都不接收？

農業局李局長建裕：

我跟議員報告，是這樣的，退輔會將這些土地交由國產署，但是還有一個退撫基金，因為在我們劃設的 149 跟 132 公頃內，其實退輔會的退撫基金還是有兩筆經費在協助。簡報上提到的這個協會就是協助平常的巡守，因為這個地方沒有人管理不行；還有另一筆費用是門禁管制的系統，有時候如果人家跑進去，因為那邊有一條路很不安全，如果不慎跌落造成一些意外，所以整個退撫基金還是有在裡面運作的。

陳議員皇宇：

所以臺南市政府不能夠代管？

農業局李局長建裕：

現在也不是代管，因為依照文資法的規定，土地所有權人要保護好這個地方，我們是主管機關，是可以要求它要做好，而且土地所有權人必須要編列相關的經費來維護，但現在好像反過來，變成臺南市政府要出錢來處理這些，其實法令上不是這樣解釋的。

陳議員皇宇：

我們現在好像也跟歐欣在打官司，我想問一下法制處：興辦事業計畫111年12月21日已經取消了，還有開發許可證也沒了，現在最新的是112年4月15日後它的環評法的部分也確定公告了，我們現在有疑慮的是官司，會不會又死灰復燃，變成它贏了？

法制處尤處長天厚：

我個人認為這個官司我們有勝訴的機會。

陳議員皇宇：

你說機會，感覺就是50%。

法制處尤處長天厚：

不是，因為訴訟的事情沒有人敢打包票。

陳議員皇宇：

其實現場龍崎的鄉親都嚇到了！你突然這樣回答。

法制處尤處長天厚：

不是，我只能告訴你，這個案子我們有勝訴的機會。

陳議員皇宇：

立法院針對環境影響評估法增訂了第十六條之二，協助我們在環評法方面。現在多增加了一條給你，這樣勝算有辦法提升嗎？

法制處尤處長天厚：

議員我知道你的意思，但我只能告訴你，我們勝訴的機會很大，即便沒有環評法的這個修正，依多階段處分的概念來看，它也一定整個都要失效，這是當然的。

陳議員皇宇：

可是一開始就輸了。

法制處尤處長天厚：

不會輸。

主席：(陳議員碧玉)

請李啓維議員發言。

李議員啓維：

感謝主席，農業局長，今天你坐在這裡，主要是你負責的吧？

農業局李局長建裕：

不是，我們主要依照是文資法。

李議員啓維：

主管機關嗎？

農業局李局長建裕：

對，主管機關。

李議員啓維：

市長簽的第一份文，就是龍崎掩埋場的撤廢公文，其實社會各界因為環保意識的抬